

PANCASILA BAB 14

Konstitusi

Memahami Konstitusi Negara Indonesia



1. Apa Itu Konstitusi?

Secara etimologi, konstitusi berasal dari bahasa Latin *constitutio/constituere* yang berarti dasar susunan badan, serta bahasa Prancis *constituer* yang berarti membentuk.

Secara luas, konstitusi adalah naskah atau dokumen berisi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara. Istilah ini memiliki sejarah panjang, mulai dari perintah kaisar Romawi (*constitutions principum*), hingga penggunaan istilah *Diritton Constitutionale* di Italia dan *Grondwet* di Belanda untuk menyebut Undang-Undang Dasar.



2. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

- K.C. Wheare: Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan berupa kumpulan peraturan hukum (legal) dan non-hukum (non-legal) yang membentuk, mengatur, atau memerintah sebuah negara.
- Carl Smith: Pakar filsafat Jerman yang membagi pengertian konstitusi menjadi tiga aspek: Absolut (kesatuan organisasi nyata dan norma tertinggi), Relatif (kepentingan golongan), dan Positif (keputusan politik tertinggi).
- Sri Soemantri: Konstitusi merupakan sebuah naskah yang memuat bangunan negara serta sendi-sendi utama dalam sistem pemerintahan negara.



3. Konstitusi dalam Arti Absolut

- Kesatuan Organisasi Nyata:

Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup seluruh bangunan hukum dan semua organisasi di dalam negara.

- Bentuk Negara:

Merupakan perwujudan negara dalam arti keseluruhan, baik dalam bentuk demokrasi maupun fungsional.

- Norma Hukum Tertinggi:

Merupakan sistem norma dasar yang menjadi sumber utama bagi seluruh norma hukum lainnya yang berlaku di dalam negara.

- Faktor Integrasi:

Berperan sebagai unsur pemersatu bangsa yang sifatnya bisa abstrak maupun fungsional.

4. Konstitusi dalam Arti Relatif

Konstitusi dalam arti relatif dapat diartikan sebagai konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, fokus utamanya adalah bagaimana aturan dasar tersebut disusun untuk mengakomodasi atau mencerminkan posisi dan aspirasi kelompok sosial-politik yang spesifik, bukan sekadar sebagai organisasi negara secara menyeluruh.



5. Konstitusi dalam Arti Positif

Konstitusi dalam arti positif mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi mengenai sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu negara. Dalam hal ini, konstitusi dipandang sebagai hasil dari kehendak politik mendasar untuk menetapkan bagaimana struktur dan jati diri pemerintahan suatu bangsa dibentuk secara sah.



6. Konstitusi lebih luas dari UUD

karena konstitusi mencakup UUD itu sendiri serta menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara.

Secara harfiah, konstitusi merupakan dasar susunan badan politik yang disebut negara, yang terdiri dari kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara tersebut.

Peraturan-peraturan ini meliputi bentuk tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, maupun peraturan tidak tertulis yang berupa konvensi. Oleh karena itu, dalam perkembangannya konstitusi dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit.



7. Macam-Macam Pengertian Konstitusi

- Pengertian dalam Arti Luas (Bolingbroke):

Konstitusi dipahami sebagai keseluruhan ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara. Dalam arti ini, hukum dasar tidak selalu berupa dokumen tertulis, melainkan bisa terdiri dari unsur tertulis, tidak tertulis, atau campuran keduanya.



- Pengertian dalam Arti Sempit (Lord Bryce): Konstitusi diartikan secara terbatas sebagai piagam dasar atau Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu sebuah dokumen tertulis lengkap yang memuat peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya adalah UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787, dan Konstitusi Prancis 1789.

8. Tujuan Konstitusi

- Pembatasan dan Pengawasan: Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik agar tidak berjalan tanpa kendali.
- Pelepasan Kontrol: Bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari kekuasaan atau kehendak penguasa itu sendiri.
- Batasan Ketetapan: Memberikan batasan-batasan ketetapan hukum yang jelas bagi para penguasa dalam menjalankan setiap wewenang dan kekuasaannya.

9. Fungsi Konstitusi

Secara keseluruhan, fungsi konstitusi adalah sebagai sumber hukum tertinggi dan piagam kelahiran yang menjadi identitas serta lambang suatu negara. Selain itu, konstitusi berperan sebagai alat fundamental untuk membatasi kekuasaan pemerintah guna mencegah kesewenang-wenangan, sehingga hak asasi manusia dan kebebasan warga negara dapat selalu terlindungi.

10. Nilai Konstitusi

- Nilai konstitusi terbagi menjadi tiga, yaitu nilai normatif di mana konstitusi berlaku dan ditaati sepenuhnya secara legal, sosial, dan politis dalam praktik nyata berbangsa dan bernegara.
- Selanjutnya adalah nilai nominal, yaitu ketika konstitusi secara hukum memang berlaku, namun dalam kenyataannya pelaksanaannya tidak utuh atau tidak sempurna. Terakhir adalah nilai semantik, di mana konstitusi tetap berlaku secara hukum, tetapi pada praktiknya hanya sekadar formalitas atau istilah belaka untuk melegitimasi dan melaksanakan kekuasaan politik.

11.Sifat Konstitusi

A. Fleksibel (Luwes) Konstitusi ini memiliki aturan dasar yang luwes. Artinya, konstitusi tersebut lebih mudah untuk diubah dan diamandemen, sehingga dapat dengan cepat menyesuaikan dengan dinamika atau perkembangan zaman di masyarakat.

B. Rigid (Kaku) Berlawanan dengan fleksibel, konstitusi ini memiliki aturan dasar yang tegas dan kaku. Artinya, konstitusi ini tidak mudah untuk diubah sembarangan dan biasanya memerlukan prosedur atau persyaratan khusus yang lebih rumit untuk melakukan perubahannya.

PANCASILA BAB 14

SESI TANYA JAWAB

TERIMA KASIH

Memahami Konstitusi Negara Indonesia

